

Datei: emails/2026-06-30_mara_bankdruck.eml

Von	mara.baumann@example.invalid
An	kanzlei@example.invalid
Datum	Tue, 30 Jun 2026 18:27:00 +0200
Betreff	Banktermin heute, Unterlagen bis Freitag benötigt

Sehr geehrter Herr Dr. Seifert,

der Termin bei der Mainfranken Bank ist heute schwieriger gelaufen als erwartet. Frau Gerber verlängert die Betriebsmittellinie nur bis zum 31. Juli. Bis Freitag möchte sie das Eröffnungsprotokoll, eine Übersicht der Vertretungsbefugnisse und den aktuellen Stand des Vollstreckerzeugnisses. Zusätzlich verlangt sie für die nächsten dreizehn Wochen eine Liquiditätsplanung mit den größeren Materialbestellungen.

Dr. Lehnert meint weiterhin, er könne aufgrund des Testaments sämtliche Erklärungen für die Anteile abgeben. Unser Notar möchte die neue Gesellschafterliste ohne gerichtliches Zeugnis und ohne Abstimmung der Nachfolgeklausel nicht einreichen. Tilo hat heute außerdem angekündigt, einer Gesellschafterversammlung nicht zuzustimmen, solange kein unabhängiger Unternehmenswert vorliegt.

Die Julilöhne sind gedeckt. Für die Stahlbestellungen der Aufträge 26-174 und 26-181 brauchen wir aber spätestens am 20. Juli weitere EUR 410.000. Bitte sagen Sie mir, welche Unterlagen ich morgen aus der Geschäftsführung zusammenstellen soll und ob Dr. Lehnert die Bankunterlagen allein unterzeichnen darf. Den Covenant-Brief und die heutige Teilnehmernotiz habe ich beigelegt.

Mit freundlichen Grüßen
Mara Baumann

Datei: csv/gesellschaftsrechtliche_to_dos.csv

Zieldatum

03.07.2026

Vorgang

Gesellschafterbestand zum Todestag feststellen

Verantwortlich

Notariat und Geschäftsführung

Benötigte Unterlage

Gesellschafterliste, Satzung, Sterbeurkunde

Status

in Arbeit

Folge bei Verzögerung

Stimmrechtslage bleibt offen

Zieldatum

06.07.2026

Vorgang

Vertretung bis zum Erbnachweis abstimmen

Verantwortlich

Testamentsvollstrecker und Kanzlei

Benötigte Unterlage

Testament, Eröffnungsprotokoll, Satzung

Status

Besprechung terminiert

Folge bei Verzögerung

Beschlüsse können angegriffen werden

Zieldatum

10.07.2026

Vorgang

Vollstreckerzeugnis vervollständigen

Verantwortlich

Dr. Fedor Lehnert

Benötigte Unterlage

gerichtliche Zwischenverfügung und Personenstandsurkunden

Status

Unterlagen fehlen

Folge bei Verzögerung

Bank akzeptiert Zeichnung nicht

Zieldatum

13.07.2026

Vorgang

Gesellschafterversammlung vorbereiten

Verantwortlich

Geschäftsführung

Benötigte Unterlage

Einladung, Tagesordnung, Vollmachtslage

Status

Entwurf offen

Folge bei Verzögerung

Investitions- und Liquiditätsbeschlüsse verzögern sich

Zieldatum

15.07.2026

Vorgang

Gesellschafterliste zum Handelsregister einreichen

Verantwortlich

Notariat

Benötigte Unterlage

Erbnachweis, Vollstreckerzeugnis, unterschriebene Liste

Status

nicht begonnen

Folge bei Verzögerung

Registerstand bleibt widersprüchlich

Zieldatum

17.07.2026

Vorgang

Fortführungsplanung an Bank senden

Verantwortlich

Mara Baumann und Steuerberatung

Benötigte Unterlage

Liquiditätsplan, Auftragseingang, Covenants

Status

Zahlenabgleich läuft

Folge bei Verzögerung

Kreditprüfung wird nicht abgeschlossen

Zieldatum

20.07.2026

Vorgang

Unternehmensbewertung beauftragen

Verantwortlich

Erbengemeinschaft

Benötigte Unterlage

Bewertungsstichtag, Jahresabschlüsse, Planungsrechnung

Status

Gutachterausswahl streitig

Folge bei Verzögerung

Pflichtteilsliquidität bleibt unbestimmt

Zieldatum

24.07.2026

Vorgang

Zwischenbericht Nachlassverwaltung vorlegen

Verantwortlich

Testamentsvollstrecker

Benötigte Unterlage

Konten, Verbindlichkeiten, Maßnahmenprotokoll

Status

angekündigt

Folge bei Verzögerung

Erben verlangen gerichtliche Klärung

Zieldatum

27.07.2026

Vorgang

Materialbestellungen absichern

Verantwortlich

Geschäftsführung und Bank

Benötigte Unterlage

Bestellliste, Auftragsbestand, Kontodeckung

Status

Freigabe ausstehend

Folge bei Verzögerung

Produktion ab August gefährdet

Zieldatum

31.07.2026

Vorgang

Betriebsmittellinie verlängern

Verantwortlich

Mainfranken Bank

Benötigte Unterlage

Erbnachweis, Fortführungsplan, Registerstand

Status

befristete Linie

Folge bei Verzögerung

Liquiditätsengpass bei Augustlöhnen

Tabellenblatt: Nachlass

Position	Wert niedrig	Wert mittel	Wert hoch	Beleg
GmbH-Anteile	3200000	4200000	5600000	EBIT-Multiple offen
Privathaus	780000	820000	850000	Gutachterkurzbrief
Depot	420000	420000	420000	Bank
Darlehen GmbH	-310000	-310000	-310000	Vertrag

Tabellenblatt: Pflichtteil

Szenario	Reinnachlass	Quote Tilo	Anspruch vor Einreden
niedrig	4090000	1/4	1022500
mittel	5130000	1/4	1282500
hoch	6560000	1/4	1640000

KANZLEIVERMERK

Kanzlei Steinbrück Partnerschaft

Erbrecht und Gesellschaftsrecht | Theaterstraße 9 | 97070 Würzburg | Telefon 0931 705580

Intern - elektronische Handakte

Datum: 04.05.2026 | Zeichen: SP/26-309 MB

Mandatsnotiz Baumann Unternehmensnachfolge

Mara Baumann erschien gemeinsam mit dem kaufmännischen Leiter der Baumann Präzision GmbH. Anlass waren die am 11. April 2026 eingetretene Erbfolge, die Aufnahme der Testamentsvollstreckung und eine bis 31. Juli befristete Betriebsmittellinie.

1. Unternehmens- und Nachlasslage

Heinrich Baumann hielt 72 Prozent der Geschäftsanteile an der Baumann Präzision GmbH. Mara hält 18 Prozent, Tilo 10 Prozent. Das Testament setzt Mara zu 70 Prozent und die gemeinnützige Baumann-Stiftung zu 30 Prozent als Erben ein; Tilo ist nicht als Erbe eingesetzt. Die GmbH-Anteile unterliegen nach dem Testament zehn Jahre der Verwaltung durch Testamentsvollstrecker Dr. Fedor Lehnert.

Das Unternehmen beschäftigt 146 Mitarbeiter und erzielt rund 28 Millionen Euro Jahresumsatz. Ein Investitionskredit für eine Fertigungslinie über 3,6 Millionen Euro ist noch nicht ausbezahlt. Die Bank verlangt Erbnachweis, Testamentsvollstreckerzeugnis, aktuelle Gesellschafterliste und eine Regelung zur Pflichtteilsliquidität.

2. Konfliktlinien

Mara benötigt kurzfristig eine klare Stimmrechts- und Vertretungslage. Dr. Lehnert beansprucht, sämtliche Gesellschafterrechte aus den Nachlassanteilen auszuüben. Tilo verlangt ein notarielles Nachlassverzeichnis und eine Unternehmensbewertung; er hält die interne Planung für zu niedrig und vermutet Gesellschafterdarlehen zugunsten Maras. Die Satzung enthält Vinkulierung, eine qualifizierte Nachfolgeklausel und eine Einziehungsmöglichkeit.

3. Sofortmaßnahmen

Testament, Eröffnungsniederschrift, Satzung, Gesellschafterliste, Kreditverträge und Vollstreckerzeugnis werden in einer Befugnismatrix gegenübergestellt. Für die Gesellschafterversammlung am 18. Mai werden Beschlussgegenstände und Vertretungsnachweise vorab mit Notar und Bank abgestimmt. Pflichtteil und Unternehmensliquidität werden getrennt gerechnet; ein Vergleich wird erst nach belastbarer Bewertung verhandelt.

4. Mandatsgrenzen

Die Kanzlei berät Mara persönlich und die GmbH nur nach gesonderter Beauftragung und Konfliktprüfung. Interessen der Stiftung, Tilos und des Testamentsvollstreckers werden nicht vertreten. Steuerliche und betriebswirtschaftliche Aussagen sind durch die jeweiligen Berater zu bestätigen.

Bearbeiter: Rechtsanwalt Dr. Felix Steinbrück

ARBEITSCHRONOLOGIE

Kanzlei Steinbrück Partnerschaft

Erbrecht und Gesellschaftsrecht | Theaterstraße 9 | 97070 Würzburg | Telefon 0931 705580

Intern - elektronische Handakte

Datum: 06.05.2026 | Zeichen: SP/26-309 MB

Chronologie und Vollzugsstatus

Die Zeitachse trennt Erbfall, gesellschaftsrechtlichen Vollzug, Bankanforderungen und Pflichtteilsverlangen. Ein Eintrag ersetzt keine Prüfung des jeweiligen Originals.

1. Zeitachse

2. Abhängigkeiten

Die Bankfreigabe hängt nicht allein von einem Erbschein ab; verlangt werden auch Vollstreckerzeugnis, Gesellschafterliste, Fortführungsplan und Liquiditätskonzept. Die Pflichtteilsbewertung ist für die Finanzierung relevant, entscheidet aber nicht automatisch über die gesellschaftsrechtliche Stimmrechtsausübung. Satzung, Testament und Gesetz sind deshalb je Beschlussgegenstand getrennt zu lesen.

Datum	Vorgang	Dokument	Arbeitsstand
19.09.2022	Unternehmertestament	notarielle Verwahrung 7 IV 418/22	Ausfertigung liegt vor
15.02.2024	Kreditrahmen Mainfranken Bank	Vertrag MF-44719	Kontrollwechselklausel prüfen
11.04.2026	Tod Heinrich Baumann	Sterbeurkunde	unstreitig
15.04.2026	Testamentseröffnung	Niederschrift 4 VI 501/26	Zustellung an Beteiligte
18.04.2026	Lehnert nimmt Amt an	Annahmeerklärung	Zeugnis beantragt
22.04.2026	Bank begrenzt Kreditlinie	Mail Kreditabteilung	Frist 31.07.2026
02.05.2026	Tilo verlangt Pflichtteil	Anwaltsschreiben	Auskunft und Bewertung offen
04.05.2026	Mandat Mara	Mandatsnotiz	Konfliktprüfung GmbH
18.05.2026	Gesellschafterversammlung geplant	Einladung	Stimmrechtsnachweis
15.06.2026	Gesellschafterliste noch offen	Notaraktennotiz	Einreichungsgrundlage klären

PERSÖNLICHE ERKLÄRUNG

Mara Baumann

Steinbachtal 32 | 97082 Würzburg

Kanzlei Steinbrück Partnerschaft

Datum: 05.05.2026 | Zeichen: Persönliche Erklärung

Erklärung zur Unternehmensnachfolge meines Vaters

Ich bin seit 2017 Geschäftsführerin und seit 2019 mit 18 Prozent an der Baumann Präzision GmbH beteiligt. Die folgenden Angaben beruhen auf meiner Tätigkeit, Gesprächen mit meinem Vater und den mir zugänglichen Unternehmensunterlagen.

1. Nachfolgeplanung

Mein Vater wollte, dass das Unternehmen mindestens zehn Jahre in Familienhand bleibt. Dr. Lehnert sollte nach seiner Aussage Verkäufe verhindern und zwischen Tilo und mir vermitteln, nicht das Tagesgeschäft führen. In Besprechungen im November 2022 und Januar 2024 sagte mein Vater, operative Investitionen sollten weiterhin von der Geschäftsführung entschieden werden. Eine schriftliche Nebenabrede kenne ich nicht.

2. Verhältnis zu Tilo

Tilo schied 2018 aus dem Unternehmen aus und verkaufte einen Teil seiner Anteile an meinen Vater. Er blieb mit 10 Prozent beteiligt. Seit dem Erbfall wirft er mir vor, mein Geschäftsführergehalt sei zu hoch und die geplante Fertigungslinie diene meiner persönlichen Expansion. Tatsächlich wurde die Investition bereits im Wirtschaftsplan 2025 beschlossen; die Finanzierung ist aber noch nicht vollzogen.

3. Bank und Lieferanten

Die Mainfranken Bank hat die Betriebsmittellinie nicht vollständig gesperrt, aber nur bis 31. Juli bestätigt. Zwei Lieferanten verlangen kürzere Zahlungsziele. Für Juni werden rund 2,1 Millionen Euro Löhne, Material und Steuern fällig. Ein unklarer Pflichtteilsbetrag darf nicht aus der laufenden Liquidität versprochen werden.

4. Vermögensangaben

Zum privaten Nachlass gehören das Wohnhaus in Höchberg, ein Wertpapierdepot und zwei Oldtimer. Mein Vater hatte außerdem ein Verrechnungskonto bei der GmbH. Ob der Saldo Forderung oder Verbindlichkeit ist, hängt von noch nicht verbuchten Reisekosten und einer Gewinnausschüttung ab. Ich wünsche eine offene Prüfung und keine Beschönigung.

Würzburg, 5. Mai 2026 Mara Baumann

ANWALTSSCHREIBEN

Rechtsanwälte Fricke & Albus

Erbrecht | Domstraße 18 | 97070 Würzburg

Kanzlei Steinbrück Partnerschaft

Datum: 08.05.2026 | Zeichen: FA/26-122 TB

Nachlass Heinrich Baumann - Pflichtteil und Unternehmenswert

Sehr geehrter Herr Kollege Steinbrück, wir vertreten Herrn Tilo Baumann. Unser Mandant verlangt keine Zerschlagung des Familienunternehmens. Er wird aber weder eine intransparente Bewertung noch eine einseitige Verlagerung von Risiken auf seinen Pflichtteil hinnehmen.

1. Auskunft

Erforderlich sind ein notarielles Nachlassverzeichnis, Konto- und Depotauskünfte, Verträge über lebzeitige Zuwendungen, das Verrechnungskonto des Erblassers sowie sämtliche Bewertungsunterlagen zu den GmbH-Anteilen. Die bisher übersandte interne Unternehmensplanung ist weder vollständig noch unabhängig.

2. Unternehmensbewertung

Unser Mandant verlangt eine Bewertung zum Todestag, die Ertragslage, Auftragsbestand, nicht betriebsnotwendiges Vermögen, Gesellschafterdarlehen und Geschäftsführervergütungen nachvollziehbar berücksichtigt. Die geplante Fertigungslinie darf nicht ohne Prüfung als wertmindernde Verpflichtung behandelt werden. Synergien eines hypothetischen Erwerbers und satzungsmäßige Abfindungsregeln sind getrennt auszuweisen.

3. Testamentsvollstreckung

Die Reichweite der Testamentsvollstreckung ist anhand der Verfügung von Todes wegen, der Satzung und des Vollstreckerzeugnisses zu klären. Unser Mandant widerspricht einer Darstellung, nach der die Geschäftsführung ohne Kontrolle über sämtliche Gesellschafterrechte verfügen könnte. Zugleich wird nicht behauptet, Dr. Lehnert dürfe das operative Geschäft führen.

4. Vergleich

Nach Vorlage der Auskünfte ist unser Mandant bereit, Stundung, Ratenzahlung und Sicherheiten zu verhandeln. Voraussetzung sind ein unabhängiger Gutachter, eine belastbare Liquiditätsplanung und eine Gleichbehandlung mit sonstigen Entnahmen oder Ausschüttungen an Familienmitglieder.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen Dr. Nils Fricke Rechtsanwalt

NOTARIELLES TESTAMENT

Notariat am Residenzplatz

Dr. Eva Küppers, Notarin | Residenzplatz 6 | 97070 Würzburg

Ausfertigung für das Amtsgericht Würzburg - Nachlassgericht

Datum: 19.09.2022 | Zeichen: UR 714/2022 K

Testament des Heinrich Baumann

Vor mir erschien Heinrich Baumann, geboren am 3. März 1954, verwitwet, wohnhaft in Höchberg. Der Erschienene erklärte nach Belehrung und bei nach meinem Eindruck uneingeschränkter Geschäftsfähigkeit seinen letzten Willen:

1. Erbinsetzung

Zu meinen Erben setze ich meine Tochter Mara Baumann zu 70 Prozent und die Baumann-Stiftung zu 30 Prozent ein. Mein Sohn Tilo Baumann wird nicht Erbe. Er soll erhalten, was ihm zwingend zusteht; darüber hinaus ordne ich kein Vermächtnis an.

2. Unternehmen

Meine Geschäftsanteile an der Baumann Präzision GmbH sollen in der Familie gebunden bleiben. Die Erben sind beschwert, die Anteile während der Dauer der nachstehend angeordneten Testamentsvollstreckung nicht zu veräußern, soweit nicht eine Bestandsgefährdung des Unternehmens und eine Zustimmung des Testamentsvollstreckers vorliegen. Gesellschaftsvertragliche Beschränkungen bleiben unberührt.

3. Testamentsvollstreckung

Ich ordne für meine Geschäftsanteile eine Verwaltungsvollstreckung für zehn Jahre ab meinem Tod an. Zum Testamentsvollstrecker bestimme ich Rechtsanwalt Dr. Fedor Lehnert. Er übt die Gesellschafterrechte aus den seiner Verwaltung unterliegenden Anteilen aus, überwacht die Einhaltung der Nachfolgeziele und kann zur Sicherung der Unternehmensfortführung mit Kreditgebern verhandeln. Die Geschäftsführung der GmbH bleibt den bestellten Geschäftsführern vorbehalten.

4. Leitlinien und Konflikte

Der Testamentsvollstrecker soll Investitionen, Ausschüttungen und Finanzierungen am Bestand des Unternehmens, an den Interessen der Belegschaft und an einer angemessenen Versorgung der Erben ausrichten. Er soll Mara vor wesentlichen Stimmabgaben anhören. Bei einem Interessenkonflikt ist fachkundiger Rat einzuholen und die Entscheidung zu dokumentieren.

5. Ersatzbestimmung

Kann oder will Dr. Lehnert das Amt nicht führen, ersuche ich die Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt, eine wirtschaftlich erfahrene Person als Ersatz vorzuschlagen; die Bestellung obliegt dem Nachlassgericht.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben. gez. Heinrich Baumann | gez. Dr. Eva Küppers, Notarin

BANKSCHREIBEN

Mainfranken Bank AG

Firmenkunden Restrukturierung | Marktplatz 11 | 97070 Würzburg

Baumann Präzision GmbH, z. Hd. Mara Baumann

Datum: 22.04.2026 | Zeichen: MF-44719 / Kreditlinie

Fortführung Kreditengagement nach Tod des Mehrheitsgesellschafters

Sehr geehrte Frau Baumann, wir bestätigen die Fortführung der Betriebsmittellinie von 2.400.000 Euro bis einschließlich 31. Juli 2026. Diese Zwischenbestätigung stellt keinen Verzicht auf Rechte aus dem Kreditvertrag dar.

1. Auslösendes Ereignis

Der Tod des Mehrheitsgesellschafters und die angeordnete Testamentsvollstreckung lösen die Informations- und Zustimmungsklausel 12.4 des Kreditvertrags aus. Eine automatische Fälligstellung ist damit nicht erklärt. Für eine dauerhafte Fortführung benötigen wir eine eindeutige Darstellung der Beteiligungs-, Stimmrechts- und Vertretungslage.

2. Benötigte Unterlagen

Erforderlich sind Eröffnungsniederschrift und Testament, Annahmeerklärung und Testamentsvollstreckerzeugnis, aktuelle Gesellschafterliste, Satzung, Beschluss über Geschäftsführungsbefugnisse, Fortführungsplanung bis Dezember 2027, Liquiditätsvorschau auf Wochenbasis für 13 Wochen sowie eine Bandbreite der Pflichtteilsbelastung.

3. Zwischenaufgaben

Bis zur abschließenden Entscheidung dürfen ohne unsere vorherige Zustimmung keine Ausschüttungen, Gesellschafterdarlehen, Sicherheiten zugunsten Dritter oder Zahlungen auf Pflichtteilsforderungen über insgesamt 100.000 Euro vorgenommen werden. Der gewöhnliche Geschäftsbetrieb und bereits freigegebene Investitionsvorbereitungen bleiben möglich.

4. Termin

Wir schlagen eine gemeinsame Besprechung mit Geschäftsführung, Testamentsvollstrecker, steuerlicher Beratung und Rechtsbeistand am 12. Mai 2026 vor. Bitte übersenden Sie die Kernunterlagen bis 6. Mai über den gesicherten Datenraum.

Mit freundlichen Grüßen Mainfranken Bank AG Claudia Rehm, Direktorin Firmenkunden | Martin Zahn, Kreditanalyse

SATZUNGSAUSZUG

Baumann Präzision GmbH

Sitz Würzburg | HRB 10482 | Stammkapital 1.000.000 EUR

Gesellschafter und Notariat

Datum: 10.01.2024 | Zeichen: Satzung Stand 10.01.2024

Auszug aus dem Gesellschaftsvertrag

Der Auszug gibt die für Tod, Übertragung und Stimmrechtsausübung maßgeblichen Regelungen der zuletzt zum Handelsregister eingereichten Satzung wieder.

1. Geschäftsanteile

2. Verfügung und Vinkulierung

Die Abtretung, Verpfändung oder sonstige Verfügung über Geschäftsanteile bedarf eines Gesellschafterbeschlusses mit 75 Prozent der abgegebenen Stimmen. Der betroffene Gesellschafter ist stimmberechtigt, soweit zwingendes Recht nicht entgegensteht. Verfügungen von Todes wegen werden hierdurch nicht ausgeschlossen; der Erwerber muss sich jedoch den nachfolgenden Regelungen unterwerfen.

3. Tod eines Gesellschafters

Geht ein Anteil auf mehrere Rechtsnachfolger über, können sie Gesellschafterrechte nur durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten ausüben. Die Gesellschaft kann binnen zwölf Monaten die Einziehung oder Abtretung an einen Mitgesellschafter verlangen, wenn kein Abkömmling, Ehegatte oder eine vom Erblasser errichtete Stiftung Rechtsnachfolger ist. Rechte eines Testamentsvollstreckers richten sich nach Gesetz, Verfügung von Todes wegen und der nachgewiesenen Amtsstellung.

4. Abfindung

Bei Einziehung ist der anteilige Unternehmenswert nach Ertragswertgrundsätzen maßgeblich. Nicht betriebsnotwendiges Vermögen wird gesondert berücksichtigt. Die Zahlung erfolgt in fünf gleichen Jahresraten; der offene Betrag wird mit zwei Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verzinst. Eine Anpassung ist vorgesehen, wenn die Regelung im Einzelfall zu einem evident unangemessenen Ergebnis führt.

Würzburg, 10. Januar 2024 gez. Dr. Eva Küppers, Notarin - beglaubigte Abschrift

Gesellschafter	Geschäftsanteile	Nennbetrag	Quote
Heinrich Baumann	Nr. 1-72	720.000 EUR	72 %
Mara Baumann	Nr. 73-90	180.000 EUR	18 %
Tilo Baumann	Nr. 91-100	100.000 EUR	10 %

BANKFREIGABE

Mainfranken Bank AG

Firmenkunden Restrukturierung | Marktplatz 11 | 97070 Würzburg

Baumann Präzision GmbH und Dr. Fedor Lehnert

Datum: 16.06.2026 | Zeichen: MF-44719 / Waiver 1

Befristete Zustimmung zur Investitionsfinanzierung

Nach Prüfung der bis 12. Juni vorgelegten Unterlagen stimmt die Bank der ersten Auszahlung aus dem Investitionsdarlehen bis zu 1.200.000 Euro zu. Die Zustimmung ist auf diesen Abruf begrenzt und mit den nachstehenden Bedingungen verbunden.

1. Nachweise

Vor Auszahlung sind die aktuelle Gesellschafterliste, das Testamentsvollstreckerzeugnis und der protokollierte Gesellschafterbeschluss vom 18. Mai vorzulegen. Geschäftsführung und Testamentsvollstrecker bestätigen jeweils innerhalb ihrer Zuständigkeit, dass der Abruf dem genehmigten Investitionsplan entspricht.

2. Finanzkennzahlen

3. Vorbehalte

Die Bank bewertet weder die Erbquote noch die Reichweite der Testamentsvollstreckung abschließend. Die Freigabe beruht auf den vorgelegten Nachweisen und gilt nicht für spätere Änderungen. Unrichtige oder unvollständige Angaben sind unverzüglich zu berichtigen.

Mainfranken Bank AG Claudia Rehm | Martin Zahn

Kennzahl	Schwelle	Berichtszeitpunkt
Liquiditätsreserve	mindestens 1.500.000 EUR	wöchentlich bis 30.09.2026
Nettofinanzverschuldung / EBITDA	höchstens 3,5	quartalsweise
Ausschüttungen	0 EUR ohne Zustimmung	bis endgültige Freigabe
Pflichtteilszahlungen	höchstens 100.000 EUR kumuliert	bis Finanzierungsvereinbarung

SCHREIBENENTWURF

Kanzlei Steinbrück Partnerschaft

Erbrecht und Gesellschaftsrecht | Theaterstraße 9 | 97070 Würzburg | Telefon 0931 705580

Dr. Fedor Lehnert, Testamentsvollstrecker

Datum: 20.05.2026 | Zeichen: SP/26-309 MB

Nachlass Heinrich Baumann - Befugnisse, Bericht und Pflichtteilsliquidität

Sehr geehrter Herr Dr. Lehnert, nach der Gesellschafterversammlung vom 18. Mai bitten wir um eine schriftliche Zusammenführung der von Ihnen beanspruchten Verwaltungs- und Stimmrechtsbefugnisse. Operative Geschäftsführung, Gesellschafterrechte und erbrechtliche Verwaltung dürfen im weiteren Vollzug nicht vermischt werden.

1. Befugnismatrix

Bitte ordnen Sie jedem geplanten Schritt die Grundlage in Testament, Vollstreckerzeugnis, Satzung und Gesellschafterbeschluss zu. Dies betrifft insbesondere Investitionskredit, Ausschüttungssperre, Bestellung weiterer Geschäftsführer, Abschluss einer Stillhaltevereinbarung und Beauftragung des Unternehmensgutachters.

2. Nachlassverzeichnis und Bewertung

Wir bitten um den Zeitplan für das Nachlassverzeichnis, die Auswahlkriterien des Gutachters und die vorgesehenen Bewertungsstichtage. Unternehmenswert, Verrechnungskonto und private Nachlasswerte sind transparent zu trennen. Mara wird erforderliche Unternehmensunterlagen nach gesonderter Vertraulichkeitsvereinbarung bereitstellen.

3. Bank und Liquidität

Die Bankunterlagen erfordern eine 13-Wochen-Liquiditätsvorschau und eine Bandbreite der Pflichtteilsbelastung. Eine Anerkennung oder Zahlungszusage an Tilo ist damit nicht verbunden. Bitte stimmen Sie Erklärungen gegenüber der Bank vor Versand mit der Geschäftsführung ab, soweit sie operative Tatsachen betreffen.

4. Dokumentation

Wir schlagen ein monatliches Statusprotokoll mit Entscheidungen, Interessenkonflikten, eingeholtem Rat, Kosten und offenen Fristen vor. Das erste Protokoll sollte bis 31. Mai vorliegen. So lassen sich spätere Streitigkeiten über Entscheidungsgrundlagen vermeiden.

Mit freundlichen Grüßen Dr. Felix Steinbrück Rechtsanwalt

VERWALTUNGSBERICHT

Dr. Fedor Lehnert

Testamentsvollstrecker im Nachlass Heinrich Baumann | Hofstraße 3 | 97070 Würzburg

Mara Baumann, Baumann-Stiftung und Tilo Baumann über Bevollmächtigte

Datum: 31.05.2026 | Zeichen: TV 11/2026

Bericht über den Stand der Verwaltung

Der Bericht dokumentiert den Stand zum 31. Mai 2026. Er enthält keine abschließende Feststellung von Erb-, Pflichtteils- oder Bewertungsansprüchen.

1. Amtsannahme und Sicherung

Das Amt wurde am 18. April angenommen; das Zeugnis wurde am 27. Mai erteilt. Originaltestament, Gesellschafterunterlagen und Zugang zum digitalen Beteiligungsregister sind gesichert. Für Bank- und Registererklärungen wird jeweils geprüft, ob eine Erklärung des Testamentsvollstreckers, der Erben, der Geschäftsführung oder mehrerer Stellen erforderlich ist.

2. Unternehmensbeteiligung

Die zum Nachlass gehörenden 72 Prozent werden getrennt vom Eigenanteil Maras und vom Anteil Tilos geführt. In der Gesellschafterversammlung vom 18. Mai wurde der Investitionsplan mit 82 Prozent der Stimmen bestätigt. Tilo stimmte gegen den Finanzierungsbeschluss und verlangte Protokollberichtigung zu zwei Wortbeiträgen.

3. Nachlass und Pflichtteil

4. Entscheidungen und Konflikte

Für die Beauftragung des Unternehmensgutachters werden drei Angebote eingeholt. Eine von Mara vorgeschlagene Beratungsgesellschaft wird wegen früherer Tätigkeit für die GmbH nur berücksichtigt, wenn alle Beteiligten den Interessenkonflikt nach vollständiger Offenlegung akzeptieren. Zahlungen auf Pflichtteilsforderungen erfolgen vorerst nicht; ein verjährungsbezogener Stillstand wird anwaltlich geprüft.

5. Nächste Fristen

Bis 15. Juni soll die Gesellschafterliste eingereicht werden. Bis 30. Juni werden die privaten Nachlasswerte vervollständigt. Der Unternehmensgutachter soll bis 10. Juli beauftragt sein. Ein weiterer Bericht folgt zum 31. Juli oder früher bei wesentlicher Änderung der Bankfinanzierung.

Dr. Fedor Lehnert Testamentsvollstrecker

Position	Vorläufiger Wert	Status
GmbH-Anteile 72 %	Bandbreite 9,8-14,6 Mio. EUR	Gutachterauswahl läuft
Wohnhaus Höchberg	1,15 Mio. EUR	Ortstermin 09.06.2026
Depot	1,84 Mio. EUR	Bankbestätigung liegt vor
Verrechnungskonto GmbH	plus 218.400 EUR	Jahresabschlussbuchungen offen
Nachlassverbindlichkeiten	rund 486.000 EUR	Steuer und Darlehen zu prüfen

Datei

PDF-Anhang: pdfs/satzung_nachfolgeklausel_auszug.pdf

Baumann Präzision GmbH Satzung Auszug

Die Satzung beschränkt die Übertragung von Geschäftsanteilen auf Abkömmlinge und Ehegatten. Im Todesfall dürfen Erben nur mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung eingetragen werden. Unklar bleibt, ob der Testamentsvollstrecker das Stimmrecht bis zur Listeneintragung ausübt.

Klausel	Inhalt
Paragraf 8	Vinkulierung Geschäftsanteile
Paragraf 11	Todesfall und Einziehung
Paragraf 15	Gesellschafterbeschlüsse